NOR1030 - Código ético

Proyecto	Autor
ISBE	finReg360
Fecha	**Colaboradores**
19.11.2025	Javier Ibañez GT Gobernanza

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Comunidad de Madrid
ALASTRIA

Índice

1. Introducción, objetivos y alcance 3
1.1 Introducción 3
1.2 Objetivos 3
1.3 Alcance y sujetos obligados 3
2. Responsables 5
3. Implementación y revisión 6
4. Principios generales universales promovidos por ISBE 7
5. Valores y compromisos de ISBE 9
6. Compromisos de los Sujetos Obligados 10
6.1 Sobre el funcionamiento de la Red, los conflictos de intereses y la libre competencia 10
6.2 Sobre la confidencialidad de la información y la información veraz 10
6.3 Sobre ciberseguridad y seguridad de la información 10
6.4 Sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 11
6.5 Sobre la propiedad intelectual de la Red 11
6.6 Sobre el cuidado de la sociedad y el medioambiente 11
6.7 Sobre la detección e información de prácticas contrarias a este Código Ético y la colaboración de los participantes 11
6.8 Sobre la colaboración con autoridades competentes y de supervisión 12
7. Canal de denuncias 13
8. Revisión y actualización 14
9. Entrada en vigor 15
10. Anexos 16

1. Introducción, objetivos y alcance

1.1 Introducción

La Infraestructura de Servicios Blockchain de España (**ISBE**) es un proyecto estratégico impulsado por la Comunidad de Madrid, ejecutado por Alastria, y financiado dentro del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE – Next Generation EU. Su objetivo es desplegar la primera red blockchain nacional, pública e interoperable, alineada con la European Blockchain Services Infrastructure (**EBSI**), para fomentar la digitalización, la innovación y la sostenibilidad en España (en adelante, la **Red**).

1.2 Objetivos

Este Código Ético establece los principios, valores, normas de conducta y mecanismos de gobernanza y supervisión que deben guiar el comportamiento de todas las personas y entidades que participan en el diseño, desarrollo, operación y gobierno de la Red para que se realicen de forma íntegra, responsable, transparente y coherente con los valores democráticos y sociales de la Unión Europea, promoviendo un uso de la tecnología al servicio de la ciudadanía, la sostenibilidad y el desarrollo económico responsable.

La iniciativa de elaboración de este documento como código de principios y valores éticos surge del convencimiento de que el establecimiento de esta base común contribuirá a clarificar las expectativas de la Red y a alinear todos sus esfuerzos en la misma dirección, construyendo relaciones basadas en la confianza, y estableciendo unas reglas del juego claras para el funcionamiento interno. Un comportamiento no ético compromete la relación de confianza de la Red y los participantes que se adhieran.

1.3 Alcance y sujetos obligados

El Código es de aplicación obligatoria para (conjuntamente, los **Sujetos Obligados**):

- Las entidades públicas y privadas participantes, sus directivos y empleados que participen o tengan alguna función relacionada con la Red.
- Los operadores de nodos, validadores, administradores tecnológicos y desarrolladores.
- Los proveedores y contratistas (incluidos proveedores tecnológicos y de seguridad) y cualesquiera terceros que interactúen con ISBE mediante acuerdos de colaboración o servicios.

Cada entidad participante deberá integrar los principios y valores del Código en sus políticas y procedimientos internos y trasladarlos a sus directivos, empleados, proveedores y colaboradores, adoptando medidas de control y auditoría adecuadas.

Todas las actuaciones vinculadas a la Red deberán realizarse con integridad, responsabilidad, transparencia y alineadas con los valores democráticos y sociales de la Unión Europea, promoviendo un uso de la tecnología al servicio de la ciudadanía, la sostenibilidad y el desarrollo económico responsable. Un comportamiento no ético compromete la confianza en la Red y podrá ser objeto de medidas disciplinarias.

También quedan sometidos al cumplimiento de este Código Ético, los miembros del consorcio, órganos de gobierno y equipos directivos vinculados a ISBE.

2. Responsables

El presente Código Ético será aprobado por el Órgano de Gestión de ISBE y ratificado cuando proceda por el Órgano de Supervisión. Su cumplimiento es obligatorio y su interpretación se realizará conforme a la legislación vigente. En ningún caso su aplicación podrá dar lugar a la vulneración de disposiciones legales.

2.1 Órganos de gobierno de ISBE

El Órgano de Gestión de ISBE junto con el Comité de Sostenibilidad y Talento son los responsables de:

(i) Definir el Código ético de la Red, incluyendo la definición de las sanciones por incumplimiento.

(ii) Aprobar, actualizar y difundir el Código ético.

(iii) Velar por la coherencia ética de las decisiones estratégicas y operativas.

(iv) Promover la formación y sensibilización en materia ética y cumplimiento entre los participantes que se adhieran a la Red.

(v) Garantizar canales confidenciales y seguros para la notificación de irregularidades o incumplimientos del Código Ético.

2.2 Sujetos obligados

Cada entidad participante que se adhiera a la Red deberá, a su vez, integrar los principios y valores de este Código en sus políticas y procedimientos internos, trasladarlos a sus directivos, empleados, proveedores y colaboradores; y adoptar medidas de control y auditoría adecuadas para garantizar su cumplimiento efectivo.

Asimismo, todos los promotores y participantes en el desarrollo de la Red, así como las organizaciones vinculadas por convenios o contratos de colaboración, deberán también integrar los principios y valores de este Código Ético.

3. Implementación y revisión

El presente Código Ético se configura como un documento vivo que evoluciona y, por tanto, su contenido y aplicación podrán ser objeto de análisis y evaluación continua.

Este Código ha sido aprobado por el Órgano de Gestión de ISBE y ha sido publicado la página web de la Red para conocimiento general y aplicación por todos los participantes.

Cualquier evidencia de comportamiento contrario a los principios y valores defendidos por el presente documento podrá ser causa de iniciación y seguimiento del correspondiente expediente disciplinario, e incluso la expulsión de la Red, sin perjuicio de la aplicación de sus políticas estatutarias.

La aplicación del Código, en ningún caso, podrá dar lugar a la vulneración de las disposiciones legales aplicables. De ser apreciada tal circunstancia, el contenido del Código deberá ajustarse a lo previsto en dichas disposiciones legales.

4. Principios generales universales promovidos por ISBE

ISBE se inspira en un conjunto de principios universales y valores éticos que deben guiar todas sus decisiones y actividades que se promuevan en ISBE y que deben cumplirse por los Sujetos Obligados:

- Legalidad y respeto institucional: Todas las actuaciones se desarrollarán conforme al marco legal europeo, nacional y autonómico aplicable, especialmente en materia de protección de datos, administración electrónica, contratación pública y uso responsable de tecnologías emergentes.

- Integridad y lealtad: Los usuarios y operadores deberán actuar con honestidad, buena fe y lealtad hacia los fines de la Red, evitando cualquier actuación que pueda generar perjuicio económico, reputacional o técnico a la misma.

- Transparencia y trazabilidad: La Red, a través de sus órganos de gobierno, y los Sujetos Obligados, actuarán en todo momento con transparencia plena en relación con sus actividades asociativas. En particular, velarán porque las operaciones y decisiones de la Red sean accesibles, verificables y auditables, favoreciendo la confianza de los participantes y de la ciudadanía. sin comprometer la confidencialidad de los datos protegidos.

- Confiabilidad: El uso de la Red se basa en la confianza de los participantes. Todas las actividades desarrolladas en la Red deberán efectuarse de acuerdo con métodos, estándares y criterios de calidad para mejorar la confianza del resto de participantes, usuarios y grupos de interés. La confiabilidad se logra realizando las actividades con calidad y con un comportamiento íntegro, justo, honesto y leal.

- Equidad y no discriminación: El acceso y uso de la Red se basarán en criterios objetivos, garantizando igualdad de trato y evitando cualquier forma de discriminación o privilegio indebido entre los participantes.

- Sostenibilidad y responsabilidad social: Las decisiones y desarrollos técnicos deberán minimizar el impacto ambiental y promover el uso eficiente de recursos, contribuyendo a la transición digital y ecológica en línea con los objetivos de la UE. Los Sujetos Obligados actuarán conforme a los principios de responsabilidad social interna (laboral y medioambiental) y externa frente a la sociedad en su conjunto que recomienda el Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas” (COM/2001/0366 final). En particular potenciarán el interés de las comunidades locales protegiendo a proveedores y consumidores, los derechos humanos y atendiendo a los problemas ecológicos y globales. Los gestores integrarán la responsabilidad social en la gestión asociativa, recabando en lo posible auditorías específicas y fomentando la calidad laboral, el etiquetado social y la inversión responsable.

- Compromiso con los derechos fundamentales: La Red, a través de sus órganos de gobierno, y los Sujetos Obligados se comprometen a respetar los derechos humanos y fundamentales de la persona y como parte del compromiso asumido, a garantizar que sus actividades se lleven a cabo en un entorno de respeto a las creencias personales, la libertad de expresión y el respeto a la intimidad de las personas.

- Seguridad y resiliencia tecnológica: la infraestructura se ha diseñado y se opera bajo los criterios de máxima seguridad, integridad y disponibilidad, protegiendo los sistemas frente a vulnerabilidades, ataques o manipulaciones.

- Innovación responsable: El desarrollo tecnológico en la Red deberá estar guiado por principios éticos y orientado al bien común, garantizando que la innovación no genere desigualdades ni vulneraciones de derechos.

5. Valores y compromisos de ISBE

Para la consecución de los principios anteriores, ISBE se compromete a la aplicación de los siguientes valores:

- Equidad

Se promueve la participación justa y equilibrada de todos los agentes que la integran, tanto públicos como privados.

Las decisiones se adoptarán bajo criterios de mérito, transparencia y proporcionalidad, garantizando una representación plural en los órganos de gobernanza y evitando concentraciones de poder o influencia

- Privacidad

La protección de los datos personales y la confidencialidad de la información son pilares esenciales. Se evitará el almacenamiento en cadena de datos personales directos, y priorizará el uso de soluciones de identidad digital soberana (SSI) y tokenización responsable para salvaguardar la privacidad de los usuarios.

- Seguridad

ISBE se compromete a mantener los más altos estándares de ciberseguridad.

Cada nodo, entidad o usuario con rol operativo deberá garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, la protección frente a accesos no autorizados y la comunicación inmediata de incidentes o vulnerabilidades detectadas.

- Responsabilidad económica

La gestión económica de la Red se guiará por criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera, especialmente en el uso de fondos públicos europeos.

Se fomentará un modelo de financiación equilibrado que asegure la viabilidad del proyecto sin comprometer su independencia ni sus principios éticos.

- Responsabilidad social

ISBE contribuirá activamente al desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid y del conjunto de la sociedad.

Promoverá la digitalización ética, la inclusión tecnológica, la formación en competencias digitales y la participación ciudadana en proyectos de valor público.

ISBE se concibe como una infraestructura de confianza compartida, al servicio del bienestar social y del fortalecimiento institucional.

6. Compromisos de los Sujetos Obligados

6.1 Sobre el funcionamiento de la Red, los conflictos de intereses y la libre competencia

- Cumplir con la normativa externa e interna que afecte a tu actividad.
- Actuar con imparcialidad y honestidad, y no involucrarte actividades ilegales o poco éticas tal evitando cualquier conducta que pueda perjudicar a la Red o a su reputación institucional.
- Abstenerse de utilizar la Red para fines personales, comerciales o ilícitos que no estén relacionados con sus objetivos fundacionales.
- Evitar y declarar cualquier conflicto de interés que pueda surgir entre intereses personales, institucionales o empresariales.
- Desarrolla tu actividad profesional con respeto a la libre competencia y evita comportamientos que la restrinjan ilegalmente o que puedan considerarse como competencia desleal.

6.2 Sobre la confidencialidad de la información y la información veraz

- Respetar la confidencialidad de la información, incluso después de finalizar la relación con la Red.
- Cuidar la integridad tecnológica y documental de la Red, evitando la introducción de información falsa, incompleta o manipulada.
- Contabiliza, registra y documenta adecuadamente todas las operaciones, sin omitir, ocultar o alterar ningún dato o información; de manera que los registros contables y operativos reflejen fielmente la realidad y puedan ser verificados.

6.3 Sobre ciberseguridad y seguridad de la información

- Evitar las prácticas maliciosas o comportamientos inapropiados que puedan ocasionar brechas severas de seguridad, como el uso de software no autorizado, incumplimientos por parte de usuarios técnicos, exfiltración o fuga de información.

6.4 Sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

- La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo son clave para el buen funcionamiento de la Red y, en definitiva, de la sociedad. Los participantes deberán prevenir y detectar cualquier conducta sospechosa y comunicarla al [área de la Red] de la Red.

6.5 Sobre la propiedad intelectual de la Red

- Utilizar el logo, la marca, la imagen, la identidad corporativa y el nombre de la Red sólo para el adecuado desarrollo de tu actividad profesional y siguiendo la regulación interna de uso de marca.

- Respetar la propiedad intelectual e industrial de ISBE, tales como (meramente enunciativo y no limitativo): sistemas informáticos, procesos, tecnología, knowhow, entre otros.

6.6 Sobre el cuidado de la sociedad y el medioambiente

- Promover un entorno de respeto, diversidad e inclusión, libre de acoso, discriminación o trato desigual.

- Usar responsablemente los recursos y servicios ofrecidos por la Red, conforme a las normas técnicas y jurídicas establecidas.

- Respeta los procedimientos internos cuidando de los medios que la Red pone a tu disposición y cuidando además el medio ambiente y la sociedad.

6.7 Sobre la detección e información de prácticas contrarias a este Código Ético y la colaboración de los participantes

- Informar lo antes posible al Comité de Sostenibilidad y Talento si se detecta cualquier incumplimiento de las normas de la Red, o del cumplimiento de los requisitos de membresía que hagan necesario el apercibimiento o eliminación de un participante de la Red.

- Informar lo antes posible al Comité de Sostenibilidad y Talento si el participante se ve incurso en un procedimiento penal o administrativo tramitado por autoridades u organismos que supervisan la actividad de nuestras sociedades. Tendrás que informar tanto si eres presunto responsable, testigo o incluso si tu participación no está relacionada con tu desempeño profesional.

- Colaborar con el Comité de Sostenibilidad y Talento ante cualquier solicitud de información o revisión de actuaciones.

6.8 Sobre la colaboración con autoridades competentes y de supervisión

- Las relaciones con autoridades e instituciones públicas y empleados públicos se regirán por los principios de legalidad, buena fe y respeto institucional.

- Colaborar con la Red en caso de que se precise, atendiendo sus solicitudes y facilitando con rapidez y exactitud la información que requieran para contestar a las autoridades supervisoras u otras autoridades o instituciones públicas competentes, en su caso.

7. Canal de denuncias

La Red cuenta con un Canal de Denuncias establecido para garantizar la aplicación efectiva de los principios, valores y compromisos de este Código.

Este canal constituye un medio para comunicar los comportamientos inadecuados que se detecten. Las comunicaciones a través de este canal incluyen, pero no se limitan, a informar sobre:

- Posibles sospechas de un ilícito penal,
- Posibles incumplimientos del Código Ético,
- Posibles incumplimientos de la normativa externa e interna (incluida la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo),
- Irregularidades financieras y contables,
- Infracciones penales o administrativas graves o muy graves o una infracción del derecho español y/o de la Unión Europea.

Para realizar una comunicación de forma segura y confidencial anónima, el Canal está disponible 24/7.

El Canal permite establecer un diálogo seguro manteniendo tu anonimato en todo momento. Están prohibidas las represalias o amenaza de represalia por haber formulado una comunicación. Esta prohibición no impedirá que, desde la Red, podamos adoptar medidas disciplinarias cuando la investigación interna determine que la comunicación ha sido maliciosa y/o formulada de mala fe.

En la gestión y tramitación de las comunicaciones que se reciben a través del Canal de Denuncias se protegen los derechos y garantías de las personas involucradas en la comunicación.

8. Revisión y actualización

El Comité de Sostenibilidad y Talento velará por la correcta aplicación del presente Código Ético que actuará con independencia y confidencialidad. Tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

- Interpretar y aplicar el Código Ético.
- Resolver consultas o dudas planteadas por los participantes.
- Recibir y gestionar denuncias de incumplimiento o conflictos éticos.
- Recomendar medidas correctivas o sancionadoras cuando proceda.
- Elaborar un informe anual de cumplimiento ético para su presentación al Consorcio.

El Código Ético será revisado cada dos años, o antes si se producen cambios normativos, tecnológicos o institucionales que lo justifiquen.

Cualquier modificación deberá aprobarse por la Entidad Gestora y comunicarse formalmente a todos los participantes.

9. Entrada en vigor

El presente Código Ético entra en vigor en la fecha de su aprobación por el Órgano de Gestión, ratificada por el Órgano de Supervisión, y será de obligado cumplimiento para todas las entidades, operadores y usuarios con acceso permisionado a la Red.

10. Anexos

No aplica.